

Практическое занятие № 1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 4 МАЯ 2011 Г. № 99-ФЗ «О
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель занятия – изучение содержания и структуры Федерального закона № 99-ФЗ, понимание порядка лицензирования отдельных видов деятельности, требований к соискателям лицензии и лицензиатам, а также роли лицензирования в обеспечении государственного контроля и безопасности. Закрепить на практике знания о порядке, требованиях и процедуре лицензирования отдельных видов деятельности в Российской Федерации.

Время - 4 часа.

Учебные вопросы:

1. Общие положения закона (история, кем принят и подписан).
2. Какие виды деятельности подлежат лицензированию и почему.
3. Этапы получения лицензии.
4. Требования к соискателю и лицензиату.
5. Органы лицензирования: кто и за что отвечает.
6. Приостановление и аннулирование лицензии.
7. Лицензирование как инструмент обеспечения безопасности.

**Методические указания студентам по подготовке и проведению
практического занятия**

При подготовке к занятию.

При подготовке к занятию студентам необходимо ознакомиться с текстом Федерального закона № 99-ФЗ, изучить материалы на официальных сайтах органов государственной власти, уполномоченных на лицензирование, а также рассмотреть практические примеры применения его положений. В процессе работы рекомендуется обратить внимание на цели и задачи лицензирования, порядок получения лицензии, требования к соискателям и лицензиатам, а также на случаи приостановления и аннулирования лицензии. На практическом занятии студенты должны активно участвовать в обсуждении, выполнять задания по анализу конкретных ситуаций, высказывать собственное мнение о значении лицензирования для государства и общества и закреплять теоретический материал в ходе ответа на контрольные вопросы.

Порядок проведения занятия.

Во время проведения занятия преподаватель осуществляет опрос студентов и определяет их готовность к занятию. Затем студенты последовательно усваивают учебные вопросы практического занятия, отрабатывают контрольные вопросы практического занятия. При необходимости сложные и малопонятные вопросы обсуждаются в группе под руководством преподавателя.

В ходе занятия студенты делятся на группы по три человека и моделируют процесс подготовки документов для получения лицензии в соответствии с требованиями Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ. Каждая группа

играет роль условной организации, которая только начинает вести деятельность и проходит первичный этап лицензирования.

Первый студент в роли директора является ответственным за стратегию. Выбирает вид деятельности компании, формулирует цели, пишет заявление на получение лицензии.

Второй студент в роли юриста подготавливает перечень документов, необходимых для подачи в лицензирующий орган, обосновывает правовые основания и проверяет соответствие требованиям закона.

Третий студент в роли менеджера по административным вопросам отвечает за «техническую» часть. Ответственный за техническую и организационную часть составляет план помещения, обеспечивает условное соответствие требованиям к материально-технической базе, готовит пояснительную записку.

По окончании занятия студенты оформляют отчет, в который включаются заполненные шаблоны подготовленных студентами документов по лицензированию и представляют его преподавателю.

Требования к отчёту

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант (при наличии), выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО. Титульный лист распечатывается и передаются преподавателю на подпись и проставлении оценки в баллах по итогам защиты отчета по практическому занятию.

Содержательная часть отчета не распечатывается, а загружается в облачное хранилище. Ссылка для загрузки отчетов выдается преподавателем.

Отчет должен содержать:

- титульный лист;
- цель практического занятия;
- план здания организации, включающий вид деятельности, оборудование, количество персонала, ответственное лицо и т.д.
- отчёт по сайтам: информационных технологий и массовых коммуникаций, иные открытые источники из сети Интернет;
- краткие ответы на контрольные вопросы.

Практическое задание

Вы — команда-основатель новой компании. Ваша задача — выбрать вид лицензируемой деятельности, смоделировать процесс подготовки и подачи документов на лицензию. Виды деятельности выбираются из перечня лицензируемых видов деятельности, указанных в пп. 1-5, 36 п. 1 ст.12 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ.

План этажа

В качестве творческой части каждая группа составляет упрощённый план «офиса» или «План этажа» «своей» организации в Word или PowerPoint. В этом плане должно быть отражено, где располагаются ключевые зоны (кабинет руководителя, рабочие места сотрудников, архив документов, зона для приёма

клиентов). В качестве исходных данных при составлении плана офиса/Плана этажа может быть использована аудитория из лабораторных работ по дисциплине «Защита информации от утечки по техническим каналам».

Студенты должны объяснить, почему их план соответствует требованиям безопасности и упорядоченности деятельности.

Шаги выполнения:

Выбор вида деятельности. Выберите один из следующих видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ ФЗ-99 (пп. 1-5, 36 п. 1 ст.12).

Разработка концепции компании. Придумайте название, основную миссию и кратко опишите планируемую деятельность.

Подготовка пакета документов (условно):

«Директор» готовит Заявление о предоставлении лицензии (шапка, реквизиты компании, указание вида деятельности, подпись и т.д.).

«Юрист» готовит Перечень необходимых документов (описи, какие документы и почему нужны: например, копии учредительных документов, справка об отсутствии судимости у руководителя, документы, подтверждающие наличие помещений, квалификацию персонала и т.д.)

«Менеджер по административным вопросам» готовит содержательную часть документов, подготовленных «юристом» для получения лицензии на соответствующий вид деятельности.

Результат выполнения

- подготовленное заявление о лицензировании;
- перечень необходимых документов;
- упрощённый этаж-план офиса с пояснениями;
- краткая презентация (2–3 минуты) от группы о том, как они распределяли обязанности и какие трудности возникли;
- ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Цели и задачи лицензирования отдельных видов деятельности согласно Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ, и какое значение эта процедура имеет для государства, бизнеса и общества?

2. Виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с пунктами 1–5 и 36 пункта 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ? Приведите примеры для каждой из указанных категорий.

3. Опишите последовательность действий соискателя лицензии при её получении: какие этапы необходимо пройти, какие документы подготовить и в какой лицензирующий орган обратиться?

4. Какие обязательные требования (к материально-технической базе, квалификации персонала, организационным условиям) предъявляются к соискателю лицензии, и каким образом эти требования отражаются в составе

пакета документов, подаваемого для получения лицензии?

5. Назовите основания для приостановления и аннулирования лицензии, а также возможные правовые и экономические последствия этих мер для лицензиата.

6. Какие функции выполняют участники команды (директор, юрист, менеджер по административным вопросам) при моделировании процесса получения лицензии, и какие практические навыки формируются у студентов в ходе выполнения такого ролевого задания?

Материально-техническое обеспечение.

Работа выполняется на ПЭВМ типа IBM PC с использованием стандартных функций ОС и дополнительных пакетов программ (Adobe Acrobat Reader ver. 3.0 или выше, либо аналогичные программы для просмотра файлов с расширением pdf, Office Visio или LibreOffice Draw Drawing).

Литература:

1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями) - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/.
2. Официальный интернет-портал правовой информации - <http://pravo.gov.ru>.
3. Официальный сайт Минюста РФ - <https://minjust.gov.ru>.
4. Сведения о лицензионной деятельности ФСТЭК России в области технической защиты информации - <https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/litsenzirovanie-tzi>
5. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.М. Елин, А.К. Жарова ; В.М. Елин, А.К. Жарова. - Москва : КноРус, 2025. - 207 с. —
6. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учеб. пособие / А.Р. Газизов ; ДГТУ. - Ростов н/Д. : ИЦ ДГТУ, 2017. - 156 с. - режим доступа: <https://ntb.donstu.ru/system/files/20180824-141530.pdf>.